

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)

Quanto ao meio ambiente, um **direito fundamental de 3ª dimensão ou geração**, a CF estabelece, em seu **art. 225**, que:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas; (Regulamento)

II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético; (Regulamento) (Regulamento)

III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;

IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;

V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente;

VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente;

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade.

VIII - manter regime fiscal favorecido para os biocombustíveis e para o hidrogênio de baixa emissão de carbono, na forma de lei complementar, a fim de assegurar-lhes tributação inferior à incidente sobre os combustíveis fósseis, capaz de garantir diferencial competitivo em relação a estes, especialmente em relação às contribuições de que tratam o art. 195, I, "b", IV e V, e o art. 239 e aos impostos a que se referem os arts. 155, II, e 156-A.

§ 2º Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

§ 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.

§ 5º São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.

§ 6º As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas.

A **Emenda Constitucional 96/2017** incluiu o § 7º, sob pressão de grupos ligados a práticas de rodeios, corridas e similares no Congresso Nacional, para assentar que práticas desportivas que utilizem animais não são consideradas cruéis:

§ 7º Para fins do disposto na parte final do inciso VII do § 1º deste artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o § 1º do art. 215 desta Constituição Federal, registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos.

Nos termos do § 2º, aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a **recuperar o meio ambiente degradado**, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente, na forma da lei.

Nos termos do § 4º do art. 225, a **Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional**, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. Aqui a Constituição protege os principais biomas florestais brasileiros.

Nos termos do § 5º, são indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais. **Terras devolutas** são aquelas que não possuem um título legítimo de domínio ou posse, popularmente conhecidas como "terra-de-ninguém".

Segundo **Maria Sylvia Zanella Di Pietro**, o conceito de terras devolutas permanece residual: "são assim consideradas aquelas que não estão destinadas a qualquer uso público nem incorporadas ao domínio privado" (**DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo / Maria Sylvia Zanella Di Pietro. - 27. ed. São Paulo: Atlas, 2014, p. 796**).

E nos termos do § 6º, as **usinas que operem com reator nuclear** deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas.

Direito Constitucional Ambiental

Alguns editais costumam cobrar alguns conceitos jurídicos ligados a Meio Ambiente. Vamos discutir alguns deles aqui, muito relevantes para provas da Defensoria Pública, Ministério Público e Magistratura, principalmente.

De início, podemos caracterizar "meio ambiente", na visão do constitucionalista José Afonso da Silva: para ele, "ambiente" representa a esfera, o círculo, o espaço que nos cerca, abrangendo, com isso, o conceito de "meio". Daí o autor asseverar que o termo "meio ambiente" representar quase um pleonismo, que se justifica pela necessidade de reforçar sua importância e expressividade. O autor define meio ambiente como **interação do conjunto de elementos naturais, artificiais e culturais que propiciem o desenvolvimento equilibrado da vida em todas as suas formas**.

Entretanto, esse termo apresenta um sentido mais enriquecedor, pois engloba o conjunto de elementos naturais, artificiais e culturais que interagem e condicionam o meio em que se está. A Lei 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, conceitua como meio ambiente, **o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas** (art. 3º, I). Nota-se que aqui a definição dada é bastante ampla, abrangendo tudo aquilo que permite a vida, que a abriga e rege.

Para José Afonso da Silva, a Constituição abrange o meio ambiente em alguns aspectos:

- i) Meio ambiente natural: aquele já existente, que envolve os ecossistemas e
- ii) Meio ambiente cultural: compreende os aspectos ambientais ligados à cultura
- iii) Meio ambiente artificial ou urbano: compreende os diversos sistemas existentes nas cidades. É mencionado na Constituição no artigo 182,
- iv) Meio ambiente do trabalho, mencionado na Constituição Federal em seu artigo 220, inciso VIII:

Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos termos da lei:

*VIII - colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido **o do trabalho**.*

Dentro dessa perspectiva, podemos agrupar o meio ambiente em três vertentes: **direito fundamental individual, bem jurídico e princípio da ordem econômica**.

A Constituição de 1988 elevou a proteção ao meio ambiente à condição de **direito fundamental individual**, protegido sob o manto de cláusula pétrea, conforme assentado no art. 225, já acima mencionado:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

A CF/88, ao elevar o meio ambiente à categoria de bem jurídico, dedicando-lhe um capítulo próprio, institucionalizou o direito ao ambiente sadio como um direito fundamental do homem, como sendo uma extensão do próprio direito à vida. Importante anotar que as normas concernentes aos direitos fundamentais, incluído aí o meio ambiente, não são meros pressupostos programáticos, mas normas dotadas de eficácia imediatamente aplicável, quando a Constituição não exija regulamentação específica.

O bem jurídico tutelado em questão, mais do que o meio ambiente em si, é a **qualidade de vida**, que tanto melhor será quanto melhor protegido estiver o ambiente. Nesse sentido, busca-se a tutela dos elementos constitutivos do meio ambiente saudável, incluindo a qualidade da água e do seu tratamento, do solo cultivável ou não, do subsolo, dos mananciais, do ar atmosférico, da destinação dada aos resíduos sólidos (abolição dos "lixões"), da fauna, da paisagem e do ambiente sonoro.

Não obstante a Constituição buscar organizar a proteção ambiental segundo uma visão mais global do objeto de tutela, conforme se depreende dos §§ 1º e 4º de seu art. 225, acima comentados, ela compreende também a proteção imediata de processos e conjuntos constitutivos do meio ambiente e da realidade ecológica, como forma de assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

Importante anotar ainda que a proteção ao meio ambiente foi elevado à categoria de **Princípio da Ordem Econômica** pelo constituinte de 1988, e aperfeiçoado pela Emenda Constitucional 42/2003, que inseriu a previsão de **tratamento diferenciado às empresas e organizações de acordo com o impacto ambiental de seus processos produtivos**, consoante o inciso VI do art. 170:

VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação;

A Constituição prevê ainda **instrumentos e ações processuais** para defesa e prevenção do meio ambiente, tais como a ação popular (art. 5º, LXXIII), a ação civil pública (art. 129, III):

Art. 5º LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência;

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:

III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;

A proteção ao meio ambiente e aos recursos naturais é ainda atribuída aos **entes federados em sua competência material comum e à União, Estados e DF na sua competência legislativa concorrente**, conforme os artigos 23 e 24 abaixo referenciados:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;

VII - preservar as florestas, a fauna e a flora;

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:

VIII - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.

Outros dispositivos constitucionais reforçam a proteção ao meio ambiente como condicionante ao exercício de outros direitos e atividades econômicas, como o **direito à propriedade** (art. 186, II) e à **atividade de garimpo** (art. 174, ° 3°):

Art. 174, § 3° - O Estado favorecerá a organização da atividade garimpeira em cooperativas, levando em conta a proteção do meio ambiente e a promoção econômico-social dos garimpeiros.

Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos:

(...)

II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente;

O capítulo da Comunicação social estabelece em seu art. 220, § 3° que a regulamentação das diversões e das programações de rádio e televisão, especialmente **a propaganda de produtos, práticas e serviços não poderão afrontar a salubridade do meio ambiente**:

Art. 220, § 3° - Compete à lei federal:

I - regular as diversões e espetáculos públicos, cabendo ao Poder Público informar sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada;

II - estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem de programas ou programações de rádio e televisão que contrariem o disposto no art. 221, bem como da propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente.

Alguns **princípios** que você deve guardar:

O **princípio poluidor-pagador** estabelece que o processo de fabricação de um produto induz a externalidades negativas, que consistem nos efeitos nocivos, previsíveis e decorrentes de atividade econômica ou de exploração, e que causam dano ao patrimônio ambiental. Por esse princípio, impõe-se ao agente poluidor arcar com os custos relativos à mitigação ou extinção do dano causado. A respeito desse princípio, o STF assim se pronunciou:

"O direito ambiental é norteado por diversos princípios, dentre eles o princípio do poluidor-pagador, que fundamenta a reparação pelos danos ambientais. Por este princípio, entende-se que ao empreendedor deve ser imputado o custo social externo de sua produção. Em outras palavras, durante o processo de produção, não é proporcional que o empreendedor apenas aufera os lucros, enquanto a sociedade suporta os prejuízos decorrentes de sua atividade (externalidades negativas)". (RE 654.833/AC, relator Min. Alexandre de Moraes, julg. em 20/4/2020)

Princípio do usuário pagador. Segundo o STF, esse princípio significa

"...um mecanismo de assunção da responsabilidade social (partilhada, insista-se) pelos custos ambientais derivados da atividade econômica. (...) 15. Nessa ampla moldura, é de se inferir que o fato de, aqui e ali, inexistir efetivo dano ambiental não significa isenção do empreendedor em partilhar os custos de medidas preventivas. Isto porque uma das vertentes do princípio usuário-pagador é a que impõe ao empreendedor o dever de também responder pelas medidas de prevenção de impactos ambientais que possam decorrer, significativamente, da implementação de sua empreitada econômica. (ADI 3.378/6, rel. min. Ayres Britto, julg. em 9/4/2008)

O **Princípio da Equidade Intergeracional**, indicado no art. 225, caput, da CF/1988, determina que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

O **princípio da natureza pública da proteção ambiental** determina ao Estado assegurar a proteção do meio ambiente, não podendo o poder público lançar mão da discricionariedade para se furtar à tutela ambiental, tanto na política urbana quanto na rural, nos termos da Constituição da República.

O **princípio da função socioambiental da propriedade** informa que o direito à propriedade privada deve ser conjugado a um direito ao meio ambiente ecologicamente preservado. Desse modo, a função socioambiental da propriedade resulta em uma conformação da função social da propriedade, por intermédio do cumprimento das normas ambientais aplicáveis, as quais também são limitadoras do direito de propriedade.



Veja como foi cobrado!

(FCC/ANALISTA PROCESSUAL/MPU/2007) A Mata Atlântica e o Pantanal Mato-Grossense não são considerados patrimônio nacional pela Constituição Federal brasileira.

Pelo contrário, nos termos do art. 225, § 4º, da CF, a Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.

Gabarito: **ERRADO**.

(FCC/PROMOTOR DE JUSTIÇA/MPE PE/2008) As usinas que operem com reator nuclear devem ter sua localização definida em lei do município, por ser este o titular exclusivo do interesse local, sem o que não poderá ser instalada.

Nos termos do art. 225, § 6º, as usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em **lei federal**, sem o que não poderão ser instaladas.

Gabarito: **ERRADO**.

(CESPE/DELEGADO DE POLÍCIA/POLÍCIA FEDERAL/2013) A floresta amazônica brasileira, assim como a mata atlântica, é considerada bem da União, devendo sua utilização ocorrer na forma da lei, em condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive no que concerne ao uso dos recursos naturais.

Nos termos do art 225, § 4º, da CF, a Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira **são patrimônio nacional (e não bem da União)** e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.

Os bens da União estão elencados no art. 20 da CF, e neles não constam os biomas indicados no art. 225.

Gabarito: **ERRADO**.

Resumo

Do Meio Ambiente (art. 225 da CF/1988)

◆ 1. Natureza e importância

- **Direito fundamental de 3ª geração (ou dimensão)** — voltado à solidariedade e aos direitos difusos.
- **Art. 225, caput:**
- “Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida.”
- Impõe **dever conjunto ao Poder Público e à coletividade** de defendê-lo e preservá-lo **para as presentes e futuras** gerações.

◆ 2. Incumbências do Poder Público (§ 1º)

- I – Preservar e restaurar processos ecológicos essenciais e manejo ecológico.
- II – Proteger o patrimônio genético e fiscalizar pesquisas.
- III – Definir **espaços territoriais protegidos**, cuja alteração ou supressão só por **lei**.
- IV – Exigir **estudo prévio de impacto ambiental (EIA)**, com publicidade.
- V – Controlar técnicas, métodos e substâncias que impliquem riscos à vida e ao ambiente.
- VI – Promover **educação ambiental e conscientização pública**.
- VII – Proteger **fauna e flora**, vedadas práticas cruéis e de extinção de espécies.
- VIII – **Regime fiscal favorecido** para biocombustíveis e hidrogênio de baixa emissão de carbono (EC 123/2022).

◆ 3. Disposições complementares

- § 2º – Explorador de recursos minerais deve **recuperar o ambiente degradado**.
- § 3º – Condutas lesivas sujeitam o infrator (pessoa física ou jurídica) a **sanções penais, administrativas e civis, independentemente** da reparação do dano.
- § 4º – **Patrimônio nacional:**
 - Floresta Amazônica, Mata Atlântica, Serra do Mar, Pantanal e Zona Costeira.
 - → Utilização só nas condições que assegurem a preservação.
- § 5º – **Terras devolutas** necessárias à proteção de ecossistemas são **indisponíveis**.

- § 6º – Usinas com reator nuclear só podem ser instaladas com localização **definida em lei federal**.
- § 7º (EC 96/2017) – Práticas desportivas com animais não **são cruéis** quando:
 - São manifestações culturais (art. 215, §1º);
 - Registradas como **patrimônio cultural imaterial**;
 - Regulamentadas por lei que assegure o **bem-estar animal**.

◆ 4. Conceitos e dimensões do meio ambiente

- **Conforme José Afonso da Silva:**

- “Meio ambiente” = conjunto de elementos **naturais, artificiais e culturais** que possibilitam o desenvolvimento equilibrado da vida.
- **Lei 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente):** conjunto de condições, leis, influências e interações físicas, químicas e biológicas que permitem e regem a vida (art. 3º, I).

- **Tipos de meio ambiente:**

- **i) Natural:** ecossistemas, florestas, rios etc.
- **ii) Cultural:** patrimônio histórico, artístico e cultural.
- **iii) Artificial** (urbano): cidades e espaços construídos (art. 182, CF).
- **iv) Do trabalho:** condições laborais saudáveis (art. 200, VIII, CF).

◆ 5. Natureza jurídica e proteção constitucional

- **Direito fundamental individual** → cláusula pétrea (art. 225).
- **Bem jurídico tutelado: a qualidade de vida**, não apenas o meio ambiente em si.
- Normas ambientais têm **eficácia imediata**, mesmo sem lei regulamentadora.
- Protege água, solo, subsolo, ar, fauna, flora, paisagem e resíduos sólidos.

◆ 6. Meio ambiente e ordem econômica

- Art. 170, VI (EC 42/2003): defesa do meio ambiente é princípio da ordem econômica, prevendo tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental da atividade.

◆ 7. Instrumentos processuais de tutela ambiental

- **Ação Popular (art. 5º, LXXIII):**

- Qualquer cidadão pode propor para anular ato lesivo ao meio ambiente.

- **Ação Civil Pública (art. 129, III):**

- Proposta pelo Ministério Público para proteger o meio ambiente e outros interesses difusos.

◆ 8. Competências constitucionais

- **Competência material comum** (art. 23, VI e VII):

- União, Estados, DF e Municípios devem proteger o meio ambiente, florestas, fauna e flora.

- **Competência legislativa concorrente (art. 24, VIII):**

- Legislar sobre responsabilidade por danos ao meio ambiente.

◆ 9. Meio ambiente e outros direitos

- Art. 186, II: Função social da propriedade → uso adequado dos recursos naturais.
- Art. 174, § 3º: Garimpo deve respeitar a proteção ambiental.
- Art. 220, § 3º: Propaganda e programação não podem afrontar a saúde nem o meio ambiente.

◆ 10. Princípios do Direito Ambiental

- a) **Princípio do Poluidor-Pagador**

- O poluidor **deve arcar com os custos da reparação e mitigação** dos danos ambientais.
- STF (RE 654.833/AC, Min. Alexandre de Moraes, 2020):
- “Não é proporcional que o empreendedor fique com os lucros e a sociedade com os prejuízos ambientais.”
- **b) Princípio do Usuário-Pagador**
 - Quem **usa recursos ambientais** deve contribuir pelos **custos de sua preservação e prevenção** de impactos.
 - STF (ADI 3.378/6, Min. Ayres Britto, 2008):
 - O dever de custear medidas preventivas existe mesmo sem dano efetivo.
- **c) Princípio da Equidade Intergeracional**
 - Defesa do meio ambiente para as presentes e futuras gerações (art. 225, caput).
- **d) Princípio da Natureza Pública da Proteção Ambiental**
 - O Estado não pode ser omissor; tem dever de atuar na tutela ambiental.
- **e) Princípio da Função Socioambiental da Propriedade**
 - O uso da propriedade deve respeitar as normas ambientais, integrando a função social.

Texto: Professor(a) Jean Claude O'Donnell Braz Pereira

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
